РАМОЧНЫЙ ДОГОВОР № ____

возмездного оказания услуг по техническому обслуживанию систем водоснабжения, канализации и сантехнического оборудования с физическим лицом — плательщиком налога на профессиональный доход

г. Санкт-Петербург «____» _____ 2026 г.

_____ (наименование организации / ФИО ИП / ФИО физического лица), именуемое(-ый) в дальнейшем «Заказчик», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и

гражданин(-ка) РФ _____ (ФИО), паспорт серия _____ № _____, выдан _____, ИНН _____, применяющий(-ая) специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в соответствии с Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ, именуемый(-ая) в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать услуги по техническому обслуживанию систем водоснабжения, канализации и сантехнического оборудования, а в случае необходимости — выполнять их ремонт и замену отдельных участков и элементов (далее совместно — «Работы»), а Заказчик обязуется принять и оплатить Работы в порядке и на условиях настоящего Договора.

1.2. Работы выполняются в помещениях, расположенных по следующим адресам (далее — «Объекты»):

Объект № 1: г. Санкт-Петербург, ул. Дыбенко, д. 22, корп. 1;

Объект № 2: г. Санкт-Петербург, Комендантский пр-т, д. 17, корп. 1.

1.3. Техническое обслуживание включает:

— плановые осмотры систем водоснабжения, канализации и сантехнического оборудования на каждом Объекте не реже 2 (двух) раз в месяц;

— проверку состояния трубопроводов, запорной арматуры, соединений, сантехнических приборов и водонагревательного оборудования;

— профилактические работы: подтяжку и уплотнение соединений, замену прокладок и уплотнителей, прочистку сифонов и канализационных трубопроводов, регулировку арматуры;

— устранение выявленных неисправностей и засоров;

— консультирование Заказчика по вопросам эксплуатации сантехнического оборудования.

1.4. При выявлении неисправностей, которые не могут быть устранены в рамках технического обслуживания, Исполнитель по согласованию с Заказчиком выполняет ремонт или замену отдельных участков трубопроводов, запорной арматуры, сантехнических приборов и иных элементов систем. Необходимость, объём и сроки таких Работ согласовываются

Сторонами до начала их выполнения (в письменной форме, в том числе по электронной почте или в мессенджерах).

1.5. Исполнитель обязан приступить к устранению неисправностей по заявке Заказчика: при аварийной ситуации (протечка, прорыв трубопровода, засор канализации) — не позднее 3 (трёх) часов с момента получения заявки; в остальных случаях — не позднее 2 (двух) рабочих дней.

1.6. Работы выполняются в течение срока действия Договора по мере необходимости и заявкам Заказчика. Сдача-приёмка и оплата Работ производятся поэтапно; этапом (отчётным периодом) является календарный месяц.

1.7. Исполнитель выполняет Работы лично, своими инструментами и оборудованием. Привлечение третьих лиц допускается только с предварительного письменного согласия Заказчика.

2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Работы выполняются в течение всего срока действия Договора, установленного п. 9.1 Договора.

2.2. Срок выполнения отдельных работ по ремонту и замене согласовывается Сторонами в порядке, предусмотренном п. 1.4 Договора.

2.3. Сроки выполнения Работ продлеваются соразмерно времени просрочки Заказчика по исполнению встречных обязательств (предоставление доступа на Объект, передача материалов и т. п.).

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

3.1. Настоящий Договор является рамочным (ст. 429.1 Гражданского кодекса РФ) и определяет общие условия взаимоотношений Сторон. Общая стоимость Работ по Договору не фиксируется и складывается из стоимости Работ, фактически выполненных и принятых Заказчиком за каждый этап.

3.2. Стоимость Работ за этап определяется по фактически выполненным Работам и указывается в акте сдачи-приёмки выполненных работ (Приложение № 1), подписанном Сторонами. Стоимость работ по ремонту и замене согласовывается Сторонами до начала их выполнения в соответствии с п. 1.4 Договора.

3.3. НДС не облагается в связи с применением Исполнителем специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».

3.4. Стоимость Работ включает вознаграждение Исполнителя и все его расходы, связанные с выполнением Работ (инструмент, транспорт, вывоз мусора с Объектов), за исключением стоимости материалов и оборудования, которые предоставляет Заказчик либо приобретает Исполнитель за счёт Заказчика по предварительному согласованию с подтверждением расходов чеками.

3.5. Оплата Работ за каждый этап производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-приёмки выполненных работ за соответствующий этап и получения от Исполнителя чека, сформированного в соответствии с п. 3.7 Договора.

3.6. Оплата производится в безналичном порядке путём перечисления денежных средств на банковский счёт Исполнителя, указанный в разделе 11 Договора. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с момента списания денежных средств с его счёта.

3.7. Исполнитель обязан в течение срока, установленного ч. 3 ст. 14 Федерального закона № 422-ФЗ, сформировать в приложении «Мой налог» чек на полученную сумму и передать его Заказчику (в электронной форме или на бумажном носителе).

3.8. Исполнитель самостоятельно исчисляет и уплачивает налог на профессиональный доход. Заказчик не является налоговым агентом Исполнителя, не удерживает НДФЛ и не начисляет страховые взносы с выплат по Договору.

3.9. Работы, выходящие за пределы предмета Договора, выполняются только на основании дополнительного соглашения Сторон с указанием их стоимости и сроков.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Исполнитель обязуется:

4.1.1. Выполнить Работы качественно, в соответствии с заданиями Заказчика, действующими строительными нормами и правилами (СП, ГОСТ) и в сроки, установленные Договором.

4.1.2. Соблюдать на Объектах правила техники безопасности, пожарной безопасности, режим тишины и правила проживания в многоквартирном доме; самостоятельно нести ответственность за соблюдение требований охраны труда при выполнении Работ.

4.1.3. Бережно относиться к имуществу Заказчика и третьих лиц, переданным материалам и оборудованию; после окончания работ каждого дня поддерживать порядок на месте производства работ.

4.1.4. Незамедлительно уведомлять Заказчика об обстоятельствах, препятствующих выполнению Работ или угрожающих их качеству, а также о непригодности переданных материалов.

4.1.5. По окончании каждого этапа предъявить результат Заказчику и передать акт сдачи-приёмки.

4.1.6. Согласовывать с Заказчиком не позднее чем за 1 (один) рабочий день время работ, требующих отключения воды или сопровождающихся шумом, и по возможности выполнять их так, чтобы не препятствовать деятельности Заказчика.

4.1.7. В течение 3 (трёх) рабочих дней письменно уведомить Заказчика об утрате статуса плательщика налога на профессиональный доход (снятии с учёта).

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Обеспечить Исполнителю доступ на Объекты в согласованное время.

4.2.2. Своевременно передавать Исполнителю материалы и оборудование, необходимые для выполнения Работ, либо согласовывать их закупку Исполнителем.

4.2.3. Принимать результат Работ и оплачивать его в порядке и сроки, установленные Договором.

4.3. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

4.4. Исполнитель вправе требовать оплаты принятых Работ и приостановить Работы при нарушении Заказчиком встречных обязательств, письменно уведомив его об этом.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЁМКИ РАБОТ

5.1. По завершении каждого этапа Исполнитель уведомляет Заказчика о готовности результата Работ и передаёт ему подписанный со своей стороны акт сдачи-приёмки выполненных работ (Приложение № 1).

5.2. Заказчик в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения акта осматривает результат Работ и подписывает акт либо направляет Исполнителю мотивированный отказ с перечнем недостатков.

5.3. Недостатки, выявленные при приёмке, Исполнитель устраняет своими силами и за свой счёт в срок, согласованный Сторонами, но не более 5 (пяти) рабочих дней, после чего приёмка производится повторно.

5.4. Если в срок, указанный в п. 5.2, Заказчик не подписал акт и не направил мотивированный отказ, Работы по этапу считаются принятыми.

5.5. Скрытые работы (при замене участков трубопроводов в штробах, коробах и т. п.) предъявляются Заказчику до их закрытия. Без согласия Заказчика закрытие скрытых работ не допускается.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

6.1. Исполнитель гарантирует качество выполненных работ по ремонту и замене отдельных участков и элементов систем в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания акта по соответствующему этапу.

6.2. Недостатки (протечки, неисправности соединений и т. п.), выявленные в гарантийный срок и возникшие по вине Исполнителя, устраняются им безвозмездно в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика, а в аварийных ситуациях — в течение 24 часов.

6.3. Гарантия не распространяется на недостатки, возникшие вследствие нормального износа, ненадлежащей эксплуатации, действий третьих лиц или дефектов материалов и оборудования, предоставленных Заказчиком.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. За нарушение сроков выполнения Работ по вине Исполнителя Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,1 % от стоимости просроченных Работ за каждый день просрочки, но не более 10 % от их стоимости.

7.3. За нарушение сроков оплаты Исполнитель вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы задолженности.

7.4. Исполнитель возмещает реальный ущерб, причинённый по его вине Заказчику и третьим лицам (в том числе вследствие залива помещений) при выполнении Работ.

7.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, о наступлении которых Сторона обязана уведомить другую Сторону в течение 3 (трёх) рабочих дней.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Настоящий Договор является гражданско-правовым. Исполнитель не является работником Заказчика, не подчиняется правилам внутреннего трудового распорядка Заказчика и самостоятельно организует выполнение Работ в рамках согласованных сроков.

8.2. Исполнитель подтверждает, что на дату заключения Договора состоит на учёте в качестве плательщика налога на профессиональный доход и не является бывшим работником Заказчика, трудовые отношения с которым прекращены менее двух лет назад (пп. 8 п. 2 ст. 6 Федерального закона № 422-ФЗ). Справка о постановке на учёт, сформированная в приложении «Мой налог», прилагается к Договору.

8.3. В случае утраты Исполнителем статуса плательщика налога на профессиональный доход и неуведомления об этом Заказчика Исполнитель возмещает Заказчику понесённые в связи с этим расходы, включая доначисленные налоги, страховые взносы, пени и штрафы.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение 12 (двенадцати) месяцев: с «____» _____ 2026 г. по «____» _____ 2027 г., а в части неисполненных обязательств (в том числе по оплате и гарантии) — до их полного исполнения.

9.2. Договор может быть изменён или расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных законодательством РФ, с письменным уведомлением другой Стороны не менее чем за 10 (десять) календарных дней.

9.3. При досрочном расторжении Договора Заказчик оплачивает фактически выполненные и принятые по акту Работы.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Споры разрешаются путём переговоров, а при недостижении согласия — в суде по месту нахождения Заказчика с соблюдением претензионного порядка (срок ответа на претензию — 10 календарных дней).

10.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. Переписка по электронной почте и в мессенджерах по контактам, указанным в разделе 11, признаётся Сторонами юридически значимой для целей оперативного взаимодействия.

10.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

10.4. Неотъемлемой частью Договора является Приложение № 1 — Форма акта сдачи-приёмки выполненных работ.

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ (самозанятый):

_____
_____
ИНН/ОГРН: _____
Адрес: _____
р/с _____
Банк: _____
БИК: _____ к/с _____
Тел.: _____

_____ / _____ /
(подпись) (ФИО)

_____
(ФИО полностью)
Паспорт: серия _____ № _____
выдан _____
ИНН: _____
Адрес регистрации: _____
р/с (номер карты) _____
Банк: _____ БИК: _____
Тел.: _____

_____ / _____ /
(подпись) (ФИО)

Приложение № 1
к Договору № ____ от «____» _____ 2026 г.

ФОРМА

АКТ № ____
сдачи-приёмки выполненных работ за этап (месяц) № ____

г. Санкт-Петербург «____» _____ 20___ г.

Заказчик _____ и Исполнитель (плательщик налога на профессиональный доход) _____, ИНН _____, составили настоящий Акт о том, что в соответствии с Договором № ____ от «____» _____ 2026 г. Исполнитель выполнил, а Заказчик принял следующие работы за этап № ____ за период с «____» _____ по «____» _____ 20___ г.:

№	Объект	Выполненные работы (техническое обслуживание, ремонт, замена)	Стоимость, руб.
1	№ 1: ул. Дыбенко, д. 22, корп. 1		
2	№ 2: Комендантский пр-т, д. 17, корп. 1		
		ИТОГО за этап:	

Стоимость выполненных работ за этап: _____ (_____) рублей ___ копеек. НДС не облагается.

Работы выполнены в полном объёме, в установленный срок и надлежащего качества. Заказчик претензий по объёму, качеству и срокам выполнения работ не имеет.

Заказчик: Исполнитель:

_____ / _____ / _____ / _____ /